



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/455/2017  
מס' בקשה: 6/253/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין**  
**אושרת ארפי מוראי**

**המבקשת:**

**נציגות הבית המשותף ברחוב העמל 11 ראש העין**  
**באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור חברון**  
**דרך בן צבי 84, תל אביב - יפו**  
**טל': 03-6829183 פקס: 03-6829271**

**נגד**

**המשיבה:**

**עמל 11 ניהול מבנים בע"מ**  
**באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן**  
**רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן**  
**טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486**

## **החלטה**

1. בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה לתשלום הוצאות המשפט.

### **העובדות וההליכים**

2. עניינה של התביעה העיקרית בבניין בן ארבע קומות, המצוי ברחוב עמל 11 בראש העין והרשום בפנקס הזכויות חלקה 14 בגוש 8738. הבניין משמש לתעשייה ולמשרדים וראוי להירשם בית משותף (להלן - "הבית המשותף").
3. המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי, היא נציגות הבית המשותף (להלן - "המבקשת"). המשיבה, התובעת בהליך העיקרי, היא חברה בערבון מוגבל, אשר סיפקה שירותי ניהול והחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף עד ליום 31.12.2016. כנטען בכתב התביעה, המשיבה מונתה על ידי אסיפת בעלי הדירות (הנכסים) בבית המשותף לשמש 'מתחזק', כהגדרתו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "המשיבה").



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017  
מס' בקשה: 6/253/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב התביעה עתרה המבקשת לחייב המשיבה בתשלום חוב של בעלי הנכסים בבית המשותף, בגין אי תשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, בסך של 124,670 ש"ח. זאת, כנטען בכתב התביעה, בהיות המבקשת מורשה של בעלי הנכסים בבית המשותף. בכתב ההגנה הכחישה המבקשת החוב הנטען, בפרטה כי נציגות בית משותף אינה מורשה של בעלי נכסים בבית לעניין תשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, ובכלל זאת, תשלום דמי ניהול. יתרה מזאת, החוב הנטען על ידי המשיבה נגרם בשל אי תשלום הוצאות כאמור על ידי בעלי נכסים בבית המשותף, אשר היו במועדים הרלוונטיים בבעלות מר שלמה מורד, בעל השליטה במשיבה, ועל רקע התנהלות בלתי תקינה של המשיבה.
5. התביעה עברה לטיפול, ובהחלטתי מיום 3.3.2019 הורתי למשיבה ליתן עמדתה מדוע לא תימחק התביעה מחוסר מעש.
6. בהחלטה מיום 19.3.2019 נעתרתי לבקשת הצדדים והורתי בהסכמתם על איחוד הדיון בתביעה דנן ובתביעה כספית שהגישו שתי חברות, בעלים של נכסים בבית המשותף, נגד המבקשת (תביעה מס' 6/630/18).
7. ביום 27.6.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט בשתי התביעות, במסגרתה שבו הצדדים על טענותיהם בבקשה דנן. בהתאם להחלטתי שניתנה בגמר הדיון, הגישה המשיבה עמדתה, לפיה היא עומדת על בירור התביעה ומבקשת כי תינתן החלטה בבקשה.

**עיקרי טענות הצדדים**

8. לטענת המבקשת, יש לחייב המשיבה, חברה בערבון מוגבל, בהפקדת ערובה בסך של 50,000 ש"ח להבטיח תשלום הוצאות המשפט של המבקשת. כך, בהתאם להוראות הדין ובהינתן כי המשיבה הוקמה אך לשם ניהול והחזקה של הבית המשותף, כשמה. עם תום פעילות המשיבה בשנת 2016 פסקה פעילות המשיבה. למשיבה אין נכסים, אלא אך חובות בגין אי תשלום אגרות לרשם החברות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017  
מס' בקשה: 6/253/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. המשיבה התנגדה לבקשה. לטענתה, דין הבקשה להידחות על הסף משלא צורף תצהיר לתמוך בטענות העובדתיות הנטענות בה. לגופם של דברים, המשיבה לא הכחישה טענותיה העובדתיות של המבקשת בבקשה. עם זאת, טענה כי לנוכח איחוד הדיון בתביעה העיקרית עם תביעה כספית שהגישו שתי חברות המצויות ב"קשרי שליטה, לפחות חלקיים" עם המשיבה נגד המבקשת (תביעה מס' 6/630/18), אין הצדקה לחייב המשיבה בהפקדת ערובה, ומשלא נטען לסכנת פירעון מצדן של שתי חברות אלה. עוד טענה המשיבה, כי ככל שתתקבל הבקשה ניתן להסתפק בקבלת ערבות בעל השליטה במשיבה, להבטחת הוצאות המבקשת, ככל שתיפסקנה לזכותה.

### דיון והכרעה

10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
11. סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 מורנו הוראות לעניין חיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, לאמור:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

12. מכוחו של סעיף זה רשאי בית המשפט לחייב תובעת, שהיא חברה בערבון מוגבל, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות נתבע, לבקשתו, בתובענה שהגישה החברה נגדו. זאת, אלא אם הוכיחה התובעת שיהא ביכולתה לשלם הוצאות אלה או אם בית המשפט סבור כי נסיבות הענין אינן מצדיקות חיוב בערובה. "הסדר זה, המגדיר את החיוב בהפקדת ערובה להוצאות ככלל, ואת ההימנעות מהטלתו כחריג, נועד להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדין לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים." (רע"א 537/19 ניסקו חשמל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017  
מס' בקשה: 6/253/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואלקטרוניקה בע"מ נ' אלקטרולייט שיווק (1994) בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (14.2.2019)). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי הנטל להוכיח כי יש הצדקה לפטור תובעת שהיא חברה מהפקדת ערובה, מוטל על שכמה (רע"א 9237/18 כרמל דיירקט בע"מ נ' R.H. PETERSON CO, פסקה 5 להחלטה, פורסם ב"נבו" (12.2.2019); עניין ניסקו, פסקה 10 לפסק הדין; רע"א 3255/18 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון, פסקה 10 להחלטה, פורסם ב"נבו" (10.7.2019)).

13. ומן הכלל אל הפרט. המשיבה לא עמדה בנטל הרובץ לפתחה להוכיח טעמים המצדיקים לפטור מהפקדת ערובה להבטיח הוצאות המבקשת, ככל שהתביעה שהגישה המשיבה נגדה תדחה. אין חולק כי המשיבה הוקמה אך לשם ניהול והחזקה של הבית המשותף, וכי עם הפסקת פעילות המשיבה כמתחזקת הבית המשותף, פסקה פעילותה כליל. עוד אין חולק, כי למשיבה אין כל נכסים שמהם תוכל המבקשת להיפרע הוצאותיה, ככל שיפסקו לזכותה בתום בירור התביעה. בנסיבות אלה, חל הכלל המחייב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשת.

14. אוסיף, כי אין בידי לקבל טענת המשיבה, לפיה לנוכח "קשרי שליטה, לפחות חלקיים" בינה ובין שתי חברות התובעות בתביעה מס' 6/630/18, אין הצדקה לחייבה בהפקדת ערובה. ראשית, בניגוד לטענת המשיבה, לא הורתי כל איחוד התביעות. במסגרת הסדר דיוני שעליו חתמו הצדדים ביום 17.3.2019 הוסכם איחוד הדיונים בשתי התביעות, תוך שהובהר, ברחל בתך הקטנה, כי לא מבוקש איחוד התביעות (סעיף 4 להסדר הדיוני). לבקשת הצדדים, ניתן להסדר הדיוני תוקף של החלטה מיום 19.3.2019. שנית, מושכלות יסוד הן כי אין די ב"קשרי שליטה" בין המשיבה לבין החברות התובעות בתביעה האחרת - ישויות משפטיות נפרדות - כדי לחייב החברות בהוצאות המשפט ככל שייפסקו לזכות המבקשת בתביעה דנן שהגישה נגדה המשיבה. ממילא אין בקשרים אלה כדי להבטיח פרעון הוצאות המבקשת, כאמור. שלישית, ולמעלה מן הצורך, כלל לא הובהרו קשרי השליטה בין החברות בתביעה האחרת לבין המשיבה. עיון בכתב התביעה האחרת, העלה כי בעל השליטה במשיבה מכר מלוא החזקותיו באחת משתי החברות לבעלי מניות המיעוט ביום 28.9.2016. ודוק.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017  
מס' בקשה: 6/253/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רביעית, אף זאת למעלה מן הצורך, המשיבה לא הוכיחה יכולתן של החברות בתביעה האחרת לשלם הוצאות המבקשת, אם תיזכה בדין.

סוף דבר

15. לנוכח האמור לעיל, הנני נעתרת לבקשה.
16. הנני להורות למשיבה להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המבקשת, באמצעות תשלום פקדון בסך של 30,000 ש"ח בבנק הדואר, בתוך 30 יום. מזכירות לשכת המפקחת תצטרף להחלטה שובר תשלום.
17. המשיבה תמציא למזכירות לשכת המפקחת אסמכתה בדבר הפקדת הערובה, במועד דלעיל. ככל שלא תופקד ערובה בהתאם להחלטה זו, אורה על מחיקת התביעה.
18. התיק יובא לעיוני עם קבלת האסמכתה בדבר הפקדת ערובה או בחלוף המועד דלעיל, לפי המוקדם. עם הפקדת הערובה אורה מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית בשתי התביעות ומועד לשמיעת הראיות.
19. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.  
ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 2 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקוה